

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 574/2530

นายเตรียม เลาหมนตรี

โจทก์

นายบรรจง วิทยทรง

จำเลย

นายบรรจง วิทยทรง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 368)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนข้อไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินตามฟ้องพร้อมกับ
รื้อถอนโรงเรือนและขนย้ายทรัพย์สินออกไปด้วยห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับ
ที่ดินตามฟ้องต่อไป และให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ดินที่ค้างชำระพร้อมด้วยค่าเสียหาย
ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 98,720 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีใน
ต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น กับให้
จำเลยชำระค่าเสียหายปีละ 24,680 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินของโจทก์พร้อมทั้งรื้อถอนโรงเรือนและขนย้าย
ทรัพย์สินออกไปจนหมดสิ้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 296,295)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในส่วนที่ให้ขັบไล่แต่ในส่วนที่ให้จำเลย
ชำระเงินให้จำเลยวางประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด และในวันนัดพิจารณาหลัก
ประกัน ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟัง ทนายจำเลยจึงแถลง

ไม่ติดใจขอทุเลาการบังคับและขอถอนคำร้องดังกล่าวเสีย ศาลชั้นต้นอนุญาต (อันดับ 223,252)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ในเรื่องให้ขับไล่ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ส่วนในเรื่องที่ให้จำเลยชำระเงินหากจำเลยหาประกันสำหรับค่าเช่าที่ค้างและค่าเสียหายรวม 98,720 บาท ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว มีกำหนด 10 ปี และสำหรับค่าเสียหายปีละ 24,680 บาท มีกำหนด 10 ปี นับแต่วันฟ้องมาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็ให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนหลังนี้

พิเคราะห์แล้ว ในเรื่องให้ขับไล่ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ส่วนในเรื่องที่ให้จำเลยชำระเงินหากจำเลยหาประกันสำหรับค่าเช่าที่ค้างและค่าเสียหายรวม 98,720 บาท ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว มีกำหนด 10 ปี และสำหรับค่าเสียหายปีละ 24,680 บาท มีกำหนด 10 ปี นับแต่วันฟ้องมาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็ให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนหลังนี้

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-เฉลิม การปลื้มจิตรต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>